UGEL-Tocache

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN

Resolución Directoral N° 00002705 2026

Tocache, 07 OCT. 2026

VISTO, El Expediente **Nº 00123-2023-0-2209-JM-CI-01**, la Resolución Nº 04 (Sentencia) de fecha 09 de enero de 2024, la resolución Nº 7 (Sentencia de Vista) de fecha 22 de abril 2024, la Resolución Nº 12 de fecha 15 de enero de 2026 emitida por el Juzgado Civil – Sede Tocache, la Resolución Directoral Nº 2562-2024-UGEL-T, el Informe Nº 96 -2026-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, reconoce el pago de los Intereses legales derivados del subsidio por luto a favor de Marino Mendoza Ruiz con DNI Nº 00997607,y demás documentos que forman parte del expediente administrativo; y,

CONSIDERANDO:

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.

Que, conforme al **artículo 52° de la Ley Nº 24029 – Ley del Profesorado**, modificado por la Ley Nº 25212, se reconoce el derecho del profesor al **Subsidio por Luto equivalente a dos (02) remuneraciones totales íntegras**, beneficio generado por el fallecimiento de familiar directo;

Que, mediante Resolución Directoral Nº 2562-2024-UGEL-T, se reconoció a favor del profesor **Marino Mendoza Ruiz** el Subsidio por Luto por el fallecimiento de su señor padre **Óscar Mendoza Espinoza**, acaecido el 02 de febrero de 1995, por el monto de **Ochocientos ocho con 42/100 soles (S/ 808.42)**;

Que, mediante Resolución Nº 12 de fecha 15 de enero de 2026, el Juzgado Civil – Sede Tocache **aprueba la liquidación del Subsidio por Luto por la suma de S/ 808.42 soles**, ordenando su cumplimiento conforme a ley;

Que, el **artículo 1246° del Código Civil** establece que cuando una obligación consiste en el pago de dinero, genera el pago de intereses legales desde que es exigible, siendo estos de aplicación automática;

Resolución Directoral N°0002705 2026

Que, el **artículo 46° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584**, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2019-JUS, dispone que las sentencias judiciales firmes que ordenan el pago de suma de dinero deben ser atendidas por el pliego presupuestario correspondiente, bajo responsabilidad del titular;

Que, el pago de intereses legales constituye una obligación accesoria derivada del incumplimiento oportuno de la obligación principal, siendo exigible conforme a la normativa civil y al mandato judicial expreso;

Que, el *interés legal* que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva del Perú, El referido interés no es capitalizable, Además, según el artículo 3º de la Ley Nº 25920, existen dos fechas claves para realizar el cálculo de los intereses legales. *Día siguiente de que venció el pago de la obligación. Día del pago o día de Liquidación.*

Que, conforme al Informe Técnico del Área de Deudas Sociales, el cálculo de intereses legales laborales se ha efectuado aplicando factores acumulados oficiales del Banco Central de Reserva del Perú, obteniéndose:

- Capital: S/ 808.42
- Factor inicial: 0.548930
- Factor final: 2.101410

Interés Legal:
I = 808.42 × (2.101410 – 0.548930) = **S/ 1,255.06**

Que, en el marco del **Sistema Nacional de Presupuesto Público (Decreto Legislativo Nº 1440)**, el cumplimiento de obligaciones derivadas de sentencias judiciales debe sujetarse a disponibilidad presupuestal y programación financiera, sin perjuicio de su obligatorio cumplimiento;

Que mediante oficio N° 2255-2026-PGE-GRSM/PPR-YPAM del 27 de abril del 2026, Procuraduría Publica Regional de San Martín, comunica que, en mérito al expediente Judicial Nº **00123-2023-0-2209-JM-CI-01, el Juzgado Civil -Sede Tocache, REQUIERE a la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache** cumplir con liquidar los intereses legales correspondientes, en atención a la citada Resolución Nº 12 de fecha 15 de enero 2026.

Que, con Memorándum Nº 701-2026-GRSM/DRE-UGEL.T/ADM, autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la

Resolución Directoral N°00027052026

sentencia que por mandato judicial recae en el Expediente Judicial **N° 00123-2023-0-2209-JM-CI-01**, el pago de los intereses legales, a favor del demandante M**arino Mendoza Ruíz,** con Nota de coordinación Nº **033-2026-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ,** Trasladar el Oficio N° 2255-2026 de la procuraduría Regional y la Resolución Judicial N° 12 del expediente Judicial N° 00123-2023 de MARINO MENDOZA RUIZ, donde requiere a la UGEL Tocache, emitir nueva resolución el pago de los Intereses Legales que corresponde.

Que, mediante Resolución Nº 12 de fecha 15 de diciembre del 2026 precisa, Que, teniéndose en cuenta que a la revisión de autos obra la **Resolución Directoral N° 2562 de fecha 6 de febrero 2013** la misma que ha sido remitida por la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache; dicha resolución administrativa reconoce el derecho a la parte demandante, cumpliendo así con lo ordenado en sentencia; confirmada en sentencia de vista y requiriendo su cumplimiento con Resolución Nº 12 de fecha 15 de enero de 2026, reconociendo al demandante el pago de los intereses legales.

Que, corresponde emitir el acto resolutivo que disponga el reconocimiento de los intereses legales a favor del administrado, y posterior pago conforme a los procedimientos establecidos y bajo control de los órganos competentes; De conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución directoral regional N° 3691-2025-GRSM/DRESM de fecha 18 de noviembre de 2025;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER y APROBAR el pago de intereses legales laborales a favor dèl profesor **MARINO MENDOZA RUIZ**, derivados del Subsidio por Luto otorgado por el fallecimiento de su señor padre Óscar Mendoza Espinoza, acaecido el 02 de febrero de 1995.

ARTÍCULO SEGUNDO: ESTABLECER que el monto de los intereses legales asciende a la suma de: **Mil doscientos cincuenta y cinco con 06/100 soles (S/ 1,255.06)**, calculados conforme a los factores de interés legal laboral del Banco Central de Reserva del Perú.

ARTÍCULO TERCERO. - Que el Equipo de Trámite Documentario de la UGEL Tocache **NOTIFIQUE** la presente Resolución Directoral, copia fedateada al administrado, Procuraduría Pública Regional San Martín, a fin de que cumpla con informar al Juzgado Mixto-Sede Tocache, para su conocimiento y demás fines.

Resolución Directoral N° 00002705 2026

ARTÍCULO CUARTO. - DISPONER, la publicación de la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

Mag. GLODEAN JAMES, TAFUR CAMPOS
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

GJTC/DUGEL
EATR/AJ
VGER/ GRRHH